

കർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലയും
ശരണു വ്യവസ്ഥിതിയുടെ
ജീവനാഡിയുമാണ് ഉസ്പുലുൽ ഫിഖ്ഹ്

ഗവേഷകർക്ക് പ്രമാണങ്ങളെ സമീപിക്കാനുള്ള പ്രമാണം

ഉസൂൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് അതി സങ്കീർണ്ണമായ ജോലിയാണ്

ഖുർആനിൽ നിന്നും ഹദീസിൽ നിന്നും ഉസൂൽ ഇല്ലാതെ ഗവേഷണം അസാധ്യമാണ്
അത് കൊണ്ടാണ് പ്രമാണങ്ങളെ സമീപിക്കാനുള്ള പ്രമാണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം

وهذا التأسيس هو الذي أعجز الناس عن بلوغ مرتبة الاجتهاد المطلق

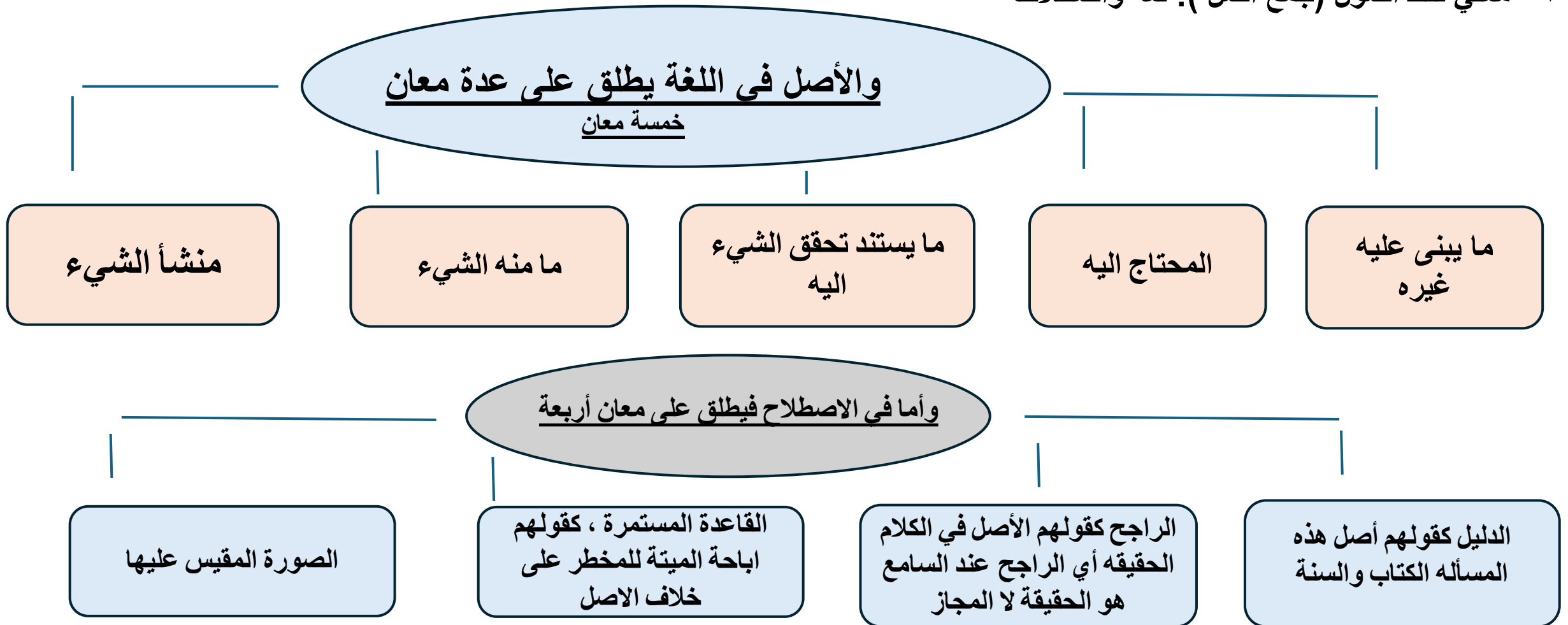
لفظ أصول الفقه

لفظ « أصول الفقه » ، في أصل اللغة مركب اضافي ، يدل جزؤه على جزء المعنى ، فيتوقف فهم ذلك المعنى وإدراكه على فهم كل من جزئيه على حدة
ثم نقل الى معنى جديد خاص به وجعل علما ولقبا على الفن المسمى بأصول الفقه وبذلك أصبح هذا المعنى حقيقة عرفية وصار هذا اللفظ بمثابة المفرد لا
يدل جزؤه على جزء معناه ، كعبد الله اذا جعل علما على شخص معين

معنى جزئيات اصول الفقه

اصول + الفقه

١ - معنى لفظ أصول (جمع أصل): لغة واصطلاحاً



تعريف الفقه

الفقه لغة
فانه يطلق على معان ثلاثة

هو الفهم
مطلقا وهذا
هو الراجح

فهم الأشياء
الدقيقة
فلا يقال فقهاء
أن السماء فوقنا
لوضوح ذلك

فهم غرض
المتكلم من
كلامه

أما الفقه في الاصطلاح

العلم بالاحكام الشرعية العملية الناشئة عن الاجتهاد فيدخل فيه علم المقلد

العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها
التفصيلية فلا يدخل فيه علم المقلد بين المحتررات

المبادئ العشر لأصول الفقه

1	الحد	علم يبحث فيه القواعد والأدلة الإجمالية الكلية الموصلة للفقه وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد
2	الموضوع	الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية الاستدلال بها مع معرفة حال المستدل
3	الاسم	أصول الفقه
4	الحكم	فرض عين على من انفرد به وفرض كفاية عند التعدد
5	الاستمداد	استمداده من التتبع والاستقراء للكتاب والسنة واللغة العربية ودلالة العقل الصريح الموافق للنقل الصحيح
6	الواضع	الإمام الشافعي رضي الله عنه هو أول من صنف فيه
7	النسبة	هو علم وفن مستقل بذاته من العلوم الشرعية وهو بالنسبة إلى الفقه كنسبة علوم الحديث للحديث وأصول النحو للنحو
8	الفضل	أنه هو الأصل الذي تبنى عليه فروع الفقه فهو من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة
9	الثمرة	القدرة على استنباط الأحكام الشرعية بشكل صحيح؛ وضبط أصول الاستدلال؛ وصيانة الفقه الاسلام
10	المسائل	المباحث التي يلتزمها المجتهد ويستفيد منها ويستنبط الأحكام

والأدلة المتفق عليها اربعة

الكتاب والسنة ، والاجماع ، والقياس

وأما المختلف فيها

فكالاستصحاب والاستحسان ، والمصالح المرسلة والأخذ بالأقل وقول الصحابي ، وشرع من قبلنا وغير ذلك

بين ابواب جمع الجوامع على حسب الموضوع

مقدمة + سبعة ابواب + خاتمة

سبعة كتب : الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستصحاب والتعادل والتراجيح والاجتهاد والتقليد

وأما موضوع علم أصول الفقه ففيه عدة مذاهب

المذهب الثالث أن موضوعه الأدلة والأحكام الشرعية واليه ذهب صدر الشريعة من الحنفية

المذهب الثاني أن موضوعه الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة وهي الأحكام التكليفية من الوجوب والنهي والحرمة والكراهة والاباحة ،

المذهب الأول أن موضوعه الدليل الشرعي الكلي من حيث أنه يثبت حكما كليا

المذهب الرابع ان موضوع علم الاصول هو الادلة والترجيح والاجتهاد وهو مذهب بعض الشافعية كابن قاسم العبادي

فيختلف تعريف اصول الفقه باختلاف الموضوعات

نشأة علم أصول الفقه

يعتبر علم أصول الفقه من حيث التدوين والتأليف من العلوم التي ظهرت **في اواخر القرن الثاني الهجري** ، حيث ظهر كتاب الامام أبي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي - رضي الله عنه المتوفى ٢٠٤ هـ المسمى « الرسالة فكذلك جمع القرآن والاحاديث وتدوين المذاهب الاربعة وتدوين كتب العقائد واصول الفقه

എന്തുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്ര രചന നടത്തിയില്ല

فقد كان أوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي عليه السلام وقرب العهد بزمانه ولقلة الوقائع والاختلافات وتمكنهم من المراجعة إلى الثقات مستغنين عن تدوين العلمين وترتيبهم أبواباً وفصولاً وتقدير مباحثهم فروعاً وأصولاً إلى أن حدثت الفتن بين المسلمين وغلب البغي على أئمة الدين وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء وكثرت الفتاوى والواقعات والرجوع إلى العلماء في المهمات فاشتغلوا بالنظر والاستدلال والاجتهاد والاستنباط وتمهيد القواعد والأصول وترتيب الأبواب والفصول وتكثير المسائل بأدلتها وإيراد الشبه بأجوبتها وتعيين الأوضاع والاصطلاحات وتبيين المذاهب والاصطلاحات (شرح العقائد)

നബിയുടെ കാലത്ത് ഫിഖ്ഹിന്റെ സ്വഭാവം

കൂടുതലും നബിയെ അനുകരിക്കുക / കൂടുതൽ ചോദ്യം ഇല്ല
നബിയോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കും
കേട്ടവരോട് ചോദിക്കും

ചോദിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് / കൂടുതലും അനുകരണം മാത്രം

قال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة كلها في القرآن يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن اليتامى وقد كان بعض المشركين أحياناً يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، كما في قصة ذي القرنين، وقصة اليهود لما سألوه عن الروح، وسأله اليهود أيضاً عن الطعام الذي حرّمه إسرائيل على نفسه، وعن وليه من الملائكة، من كان عدواً لجبريل الآية من سورة البقرة،

ചില സ്വഹാബികൾ ഫത്വ കൊടുക്കാനും തയ്യാറായി

وكان منهم من يتصدى للافتاء ، والقضاء بين الناس كعمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وعلى بن أبي طالب رضى الله عنهم وغيرهم

قال ابن الجوزي: «كَانَ يُفْتَى فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَةٌ عَشْرَ مِنْ أَصْحَابِهِ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَعِمَارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَأَبِي بَنْ كَعْبٍ، وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَحُذَيْفَةُ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، وَسَلْمَانُ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ. وَلِهَذَا لَمَّا قَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ [2] لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: وَسَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جُلْدَ مِائَةٍ، لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَوَيْ غَيْرُهُ فِي زَمَانِهِ، لِأَنَّهَا عَنْ الرَّسُولِ صَدَرَتْ، وَعَنْ تَعْلِيمِهِ أُخِذَتْ

സ്വഹാബത് സ്വയം ഇജ്തിഹാദ് നടത്തിയിട്ട് ഫത്വ കൊടുക്കുമ്പോഴും അവർ ഉസൂൽ അനുസരിച്ചു തന്നെയാണ് കൊടുത്തത്

كانوا على علم تام باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم ، وجاءت بها السنة النبوية الشريفة ، كما كانوا على دراية كاملة بأسباب النزول وورود الاحاديث ومعرفة النسخ والمنسوخ ، والمجمل والمبين والمطلق والمقيد وغير ذلك مما هو مذكور

ശേഷം പറയുന്ന സ്വഹാബത് ഇജ്തിഹാദ് നടത്തി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉസൂൽ രാസതായിരുന്നു. ഉസൂൽ ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്കും ഇജ്തിഹാദ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല

സ്വഹാബത് നടത്തിയ ഇജ്തിഹാദിനു ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ

1 قصة حين

أنت طالق إلى حين، ثم لما هدأ وأراد ردها استحي أن يكلم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فكلم الصديق رضي الله أن صحابياً قال لامراته عنه، فأجاب الصديق: يا رجل موعد ردها يوم القيامة، ألم تقرأ قوله سبحانه: ﴿فَأَمْنُوا بِمَتْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ﴾. والحين يوم القيامة. فذهب الرجل إلى ابن الخطاب رضي الله عنه، فأجابه بقوله: المسألة أقرب من ذلك، لأن الله تعالى قال: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً﴾. وأخبرنا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أن الحين هو المدة التي قضاها آدم وهو منجلد في طينة. قال الرجل: كم؟ قال ابن الخطاب: أربعون سنة. فقطع الرجل فرحته وذهب إلى ابن عفان رضي الله عنه فأجابه: هون عليك، فإن الأمر أهون، لأن الله قال عن الأرض: ﴿تَوْتِي أْكُلْهَا كُلَّ حِينٍ بَإِذْنِ رَبِّهَا﴾. فالحين هنا سنة زراعية. فرح الرجل وأراد تصديق النبي على حكم عثمان بأن تكون المدة فقط سنة، فذهب إليه مسرعاً والتقى على بابهِ ابن أبي طالب فقال: استأذن لي لأحدث النبي. فقال: وما بالك اليوم منشراحاً؟ فقص عليه الخبر وقال: الحين عند الأول يوم القيامة، وعند الثاني أربعون سنة، وعند الثالث سنة واحدة، فأجابه بسؤال: متى طلقته؟ قال: بالأمس. فقال له: ردها اليوم ولا تثريب عليك. فغر الرجل فاه، وقال: كيف يا ابن عم رسول الله؟ قال: ألم يقل ربنا: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾. فالحين قد يكون يوماً، وقد يكون ليلة، وأنت قضيت اليوم والليلة. فجرى الرجل إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؛ فجمع النبي الأربعة واستمع إلى رأي كلٍ منهم وقال لكل واحد: صدقت؛ والرجل عيناه تدور بينهم في ترقب وخوف. فإذا بالنبي يبتسم له ويقول: خذ برأي علي فهو أيسر عليك؟

2 قصة بنى قريضة

3 خطاب سيدنا عمر بن الخطاب

خطاب سيدنا عمر بن الخطاب الى سيدنا أبي موسى الأشعري رضى الله عنهما - حيث قال فيه « الفهم الفهم فيما أدلى اليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قس الامور عند ذلك وأعرف الامثال ثم اعمد فيما ترى الى أحبها الى الله واشبهها بالحق

4 امامة عمر بن العاص جنباً

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ، وَفِي الْجَيْشِ نَفَرٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ، وَفِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَحْتَلَمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِي لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقَ أَنْ يَمُوتَ إِنْ اغْتَسَلَ؛ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَمَّ أَصْحَابَهُ. فَلَمَّا قَدِمَ تَقَدَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَشَكَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتَّى قَالَ: «وَأَمَّا جُنْبًا»، فَأَعْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عُمَرَ. فَلَمَّا قَدِمَ عَمْرُو دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَعَلَ يُخْبِرُ بِمَا صَنَعَ فِي غَزَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَصَلَّيْتَ جُنْبًا يَا عَمْرُو؟». فَقَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَنِي اخْتِلَامٌ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ لَمْ يَمُرَّ عَلَيَّ وَجْهِي مِثْلَهَا قَطُّ، فَخَيْرْتُ نَفْسِي بَيْنَ أَنْ أَغْتَسِلَ. فَأَمُوتَ، أَوْ أَقْبَلَ رُخْصَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرْحَمُ بِي، فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ. أدرك عمرو أن الله تعالى أرحم بعباده فلا يكلفهم ما يهلكهم، وعلى العباد أن يتقوا الله تعالى ما استطاعوا، وقد أثنى النبي ﷺ على اجتهاد عمرو رضي الله عنه بقوله: أَحْسَنْتَ، مَا أَحَبُّ أَنَّكَ تَرَكْتَ شَيْئًا صَنَعْتَهُ، لَوْ كُنْتُ فِي الْقَوْمِ لَصَنَعْتُ كَمَا صَنَعْتَ

അറിയുന്നവരോട് ചൊല്ലി സംഭവം

5 سؤال ابى بكر رضى الله عنه

أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الأشعث عن الزهري قال جاءت إلى أبي بكر جدة أم أب أو أم أم فقالت إن ابن ابني أو ابن ابنتي توفي وبلغني أن لي نصيباً فما لي فقال أبو بكر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها شيئاً وسأسال الناس فلما صلى الظهر قال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجدة شيئاً

فقال المغيرة بن شعبة أنا قال ماذا قال أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدساً قال أيعلم ذاك أحد غيرك فقال محمد بن مسلمة صدق فأعطاها أبو بكر السدس فجاءت إلى عمر مثلها فقال ما أدري ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئاً وسأسال الناس فحدثوه بحديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فقال عمر أيكما خلت به فلها السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما

5 فتوى عبد الله بن مسعود

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ان عدتها بوضع الحمل ويستدل على ذلك بقوله تعالى وأولات
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ويقول في ذلك ومن شاء باهله ان آية النساء القصوى نزلت بعد آية عدة الوفاة
فهو يشير بذلك الى قاعدة أصولية ، هي أن المتأخر ناسخ للمتقدم

6 قصة علي رضي الله عنه

على بن أبي طالب - رضي الله عنه يجعل حد شارب الخمر ثمانين جلدة كحد القذف، ويدلل على ذلك بقوله « أرى أن من شرب سكر ، ومن
سكر هذى ، ومن هذى افترى ، فأرى عليه حد القذف »

7 حديث معاذ رضي الله عنه

حديث معاذ - رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم - الى اليمن حيث قال فيه « فان لم تجد الحكم في السنة ؟ » قال : أجتهد رأيي
لا آلو . فقال صلى الله عليه وسلم « الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله

عصر التابعين

فكثر الاجتهاد وتشعبت طرق المفتين

ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു / ഇജ്തിഹാദ് കൂടി വന്നു ..
ഇജ്തിഹാദ് രണ്ടു രൂപത്തിൽ ആയി

طريق اهل العراق

طريق اهل الحجاز

الطريق الاول - طريقة اهل الحجاز



وأهل هذا الطريق ينحون نحو التمسك بظواهر النصوص ، ولا يأخذون بالقياس ألا نادرا وكانوا يعرفون بأهل الحديث بالحجاز



وعلى رأسهم من الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان أبعد الناس عن الأخذ بالرأى الالحاجة ملحة



وخلفه من المتابعين سعيد بن المسيب رضي الله عنه فقد كان أجمع الناس لمحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتاوى أبي بكر وعمر وعثمان

أهم الأسباب التي حملت أهل الحجاز على الموقوف عند ظواهر النصوص

ج - قلة ما يعرض لهم من
الحوادث البساطة حياتهم

ب كثره ما عندهم من الآثار عن الرسول
صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي
الله عنهم - ووجودهم في مكان نزول الوحي
حيث نزل القرآن الكريم ورويت الاحاديث
والآثار النبوي

ا - تأثرهم بطريقة شيخهم عبد
الله بن عمر

الطريق الثاني- طريقة اهل العراق

وعلى العكس من ذلك كان فقهاء العراق

- < كانوا يرون أن أكثر الأحكام الشرعية معقولة المعنى ، وأن جميع الأحكام شرعت المصالح العباد
- < فكانوا يبحثون عن علل تلك الأحكام ويجرون عليها الأحكام ، وجودا وعدما ،
- < وكانوا كثيرا ما يردون الأحاديث ان خالفت تلك الضوابط ، ولا سيما أن وجدوا لها معارضا أو قادحا ،
- < والقوادح في الرواية عندهم كانت كثيرة لبعدهم عن موطن الرسول صلى الله عليه وسلم
- < وكان على رأس هذه المدرسة من الصحابة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه - تلميذ سيدنا عمر بن الخطاب وحامل لواء طريقته
- < ثم من التابعين علقمه النخعي تلميذ ابن مسعود ، ثم ابراهيم وعليه تخرج علماء العراق .

الاسباب فى أخذهم بالرأى

- < تأثرهم بطريقة شيوخهم المذكورين
- < ان العراق كانت أسعد الامصار بسكنى كثير من الصحابه الذين عرفوا بالفقه والفتوى كابن مسعود وسعد بن أبى وقاص ، وأبى موسى الأشعرى ، وأنس بن مالك ، فاكتفوا بالرواية عنهم ولم يطلبوا الحديث عن غيرهم
- < لقد كانت العراق مجمع الشيعة والخوارج ، واصحاب الملل المختلفة ، والنحل المتبانية وكل هؤلاء حاولوا ان ينصروا آراءهم ، أو أن يكيدوا الدين بوضع أحاديث ، أو نقل آثار عن الصحابة مكذوبة ، فمن هنا تخرج العلماء في قبول الاخبار ، ووضعوا قيودا كثيرة لقبول الاحاديث
- < كثرة الحوادث والنوازل فان من ضرورات المدنية كثرة الحوادث والمشاكل ، فكان لابد وان يتعرفوا أحكام هذه الحوادث ، أو التي يتوقعون نزولها ومن هنا نزل عندهم الفقه الفرضي

فالأخذ بالرأى عند أهل العراق كان أكثر من أهل الحجاز كما كان أهل الحجاز يأخذون بالرأى، وان كان قليلا بالنسبة إلى أهل العراق لا الغفلة ولا لعدم تفهم جانب الحديث او جانب الرأي

الامام مالك



طريق اهل الحجاز

وكذلك نجد الامام مالك بن أنس رضي الله عنه منهاج أصولي واضح ، فيقرر أن أصول مذهبه هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس ، وعمل أهل المدينة ، وقول الصحابي والاستحسان ، وسد الذرائع

الامام ابو حنيفة



طريق الرأي في العراق

فهذا الامام أبو حنيفة رضي الله عنه استنباط الاحكام فيقول أخذ بكتاب الله اذا وجدته ، فمالم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاحنه التي فشت في أيدي الثقات فاذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه من شئت وادع قول من شئت ، ثم لا أخرج من قولهم الى قول غيرهم ، فاذا انتهى الامر الى ابراهيم ، والشعبي ، والحسن بن صبرين وسعيد وعد رجالا قد اجتهدوا فلي أن أجتهد كما ابن المسيب اجتهدوا

രണ്ടു ത്വരീഖുകാർക്കും കൃത്യമായ ഉസൂലുകൾ
ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്കിടയിൽ പലപ്പോഴായി തർക്ക
വിതർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്

ولكن كان لكل أمام أصوله ومناهجه التي يسير عليها

وكان النزاع محتدما بين اصحاب هاتين المدرستين ، فاسرف كل فريق في الطعن على الفريق الآخر

قال الامام الرازي أما أصحاب الحديث فكانوا حافظين الأخبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا أنهم كانوا
عاجزين عن النظر والجدل وكلما أورد عليهم أحد من أصحاب الرأي سؤالا أو اشكالا أسقطوا في أيديهم عاجزين

പക്ഷേ തർക്കങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യാപിച്ചു
കൊണ്ടിരിയ്ക്കവെയാണ് ഇമാം ഷാഫി(റ) രണ്ടിനെയും
സമന്വയിപ്പിച്ചു രംഗത്ത് വരുന്നത് കിതാബ് റിസാല രചിച്ചു

കാരണം ഇമാം ഷാഫി(റ) ഇമാം മാലിക് തങ്ങളുടെ
അടുത്തു നിന്നും അബൂഹനീഫ ഇമാമിന്റെ
സ്വാഹിബ് ആയ മുഹമ്മദ് ബ്നുൽ ഹസൻ
ശൈബാനിയുടെ അടുത്തു നിന്നുമായി രണ്ടു
ത്വരീഖും പഠിച്ച ആളായിരുന്നു

ഉസൂലുൽ ഫിഖ്ഹിൽ ആദ്യമായി സ്വതന്ത്ര രചന നടത്തിയത് ഇമാം ഷാഫി ആണ്
എന്നതാണ് ശരിയായ അഭിപ്രായം / അതിനു അപവാദമായി അഭിപ്രായങ്ങൾ
ഉണ്ടെങ്കിലും പണ്ഡിത ലോകം അംഗീകരിച്ചില്ല

والمشهور عند جمهور العلماء أن أول من دون فيه كتابا مستقلا هو الامام أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي رضى الله تعالى عنه

രചിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം

← ألف رسالته المشهوره التي كتبها الى الامام الحافظ عبد الرحمن بن مهدي المتوفى سنة ١٩٨ هـ ، وهو أحد أئمة الحديث في الحجاز بعد أن أرسل اليه أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه ، وحجة الأجماع ، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة ، فوضع له كتاب الرسالة

← قال علي بن المديني قلت المحدد بن أدريس الشافعي أجب عبد الرحمن بن مهدي عن كتابه فقد كتب اليك يسألك وهو متشوق الى جوابك ، قال فأجابه الشافعي ، وهو كتاب الرسالة التي كتبت عنه بالعراق ، انما هي رسالته الى عبد الرحمن بن مهدي وأرسل الكتاب الى الامام ابن مهدي مع الحارث بن سريج النقال الخوارزمي ثم البغدادى وبسبب ذلك سمي النقال

← أن الإمام الشافعي لم يسم كتابه بـ الرسالة

ഇമാം ഷാഫി (റ) രണ്ടു തവണ രിസാല രചിച്ചിട്ടുണ്ട്

- < والظاهر أن الامام الشافعي ألف كتابه هذا مرتين ، ولذلك يعده العلماء في فهرس مؤلفاته كتابين الرسالة القديمة ، والرسالة الجديدة
- < فالرسالة القديمة هي التي كتبها الى بن مهدي ، وهو في بغداد ثم لما دخل مصر أعاد كتابها
- < وايا ما كان فالموجود الآن بين أيدينا هو الرسالة الجديدة
- < وأما القديمة التي أرسلها الى عبد الرحمن بن مهدي فلعلها قد اندثرت ولم يبق لها أى أثر ، ومن المحتمل أن يكون الامام الشافعي رضى الله عنه -
- < قد أضاف الى الرسالة الجديدة أشياء أخرى لم تكن في رسالته الأولى .

തൂറാസിയായ ഒരുപാട് കിതാബുകൾക്ക് തഹഖ്തീഖ് എഴുതിയ മിസ്റിലെ ആഫെദ് മുഹമ്മദ് ശാക്കിർ എന്നവർ രിസാലക്കും തഹഖ്തീഖ് എഴുതിയപ്പോൾ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ..
മിസ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കിതാബ് കൊണ്ട് പോയില്ല ..ഹിഫ്ളിൽ നിന്നും എടുത്തു ബാക്കി കൂട്ടി ചേർത്ത എഴുതിയത് ആണ്

രിസാലയിൽ ഇമാം ഷാഫി രണ്ടു തവണവിനെയും സമന്വയിപ്പിച്ചു

وجمع الشافعي في الرسالة بين منهجى أهل الحديث والرأى وبين فيها الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة ، والعام والخاص ، والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والعام الذي أريد به ظاهره والعام الذي أريد به غير ظاهرة وحجية خبر الاحاد ، وبين منزلة السنة ومكانتها وتكلم على القياس ، والاجماع والاجتهاد ، وشروط المفتى ، غير ذلك من المباحث الهامة

ഇസ്രൂലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വേറെയും വിലപ്പെട്ട കിതാബുകൾ ഇമാം ഷാഫി രചിച്ചിട്ടുണ്ട്

ألف الشافعي كتابا أخرى تعتبر حجة وقانونا يرجع اليها عند الاختلاف ، فمن ذلك

كتاب جماع العلم

الذي عقده لاثبات حجية خبر الواحد
ووجوب العمل به ، والرد على من
أنكره

كتاب اختلاف الحديث

الذي وفق فيه بين الأحاديث
المتعارضة ، وكان أول كتاب يصنف في
ذلك الفن

كتاب ابطال الاستحسان

الذي رد به على من كانوا يقولون
بالاستحسان الذي يستند الى دليل
مقبول وقال في ذلك كلمته المشهورة
من استحسن فقد شرع

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വേറെയും പല രചനകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഷാഫി

ഇങ്ങനെ വലിയ സേവനം ചെയ്തത് കാരണമാണ് പലരും മഹാനെ ഒരുപാട് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞത്

سماه أهل مكة ناصر السنة ، لكثرة دفاعه عنها ، وانتصاره

وقال الامام أحمد لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث قال كانت أقضيتنا في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع ، حتى رأينا الشافعي ، فكان أفقه الناس في كتاب
الله وسنة رسول الله

وقال أبو حاتم الرازي لولا الشافعي لكان أصحاب الحديث في عمى

ഉസൂലുൽ ഫിഖ്ഹിൽ സ്വതന്ത്ര രചന ഇമാം ഷാഫി അല്ല എന്നവാദവും മറുപടിയും

دعوى سبق الأمام الشافعى فى التدوين والرد عليها

ادعت الشيعة الامامية أن أول من دون علم
الاصول هو الامام محمد الباقر بن على زين
العابدين المتوفى سنة ١١٤ هـ وجاء من بعده
ابنه الامام أبو عبد الله جعفر الصادق المتوفى
سنة ١٤٨ هـ

قال آية الله السيد حسن الصدر أعلم أن أول من
أسس أصول الفقه ، وفتح بابيه ، وفتق مسائله
الامام أبو جعفر محمد الباقر ، ثم من بعده ابنه
الامام ،

روى أن أول من كتب فيه الأمامان أبو
يوسف ، ومحمد بن الحسن صاحب أبي
حنيفة رضى الله تعالى عنهم
الفهرست لابن النديم ص ٢٨٦ ، ٢٨٧
في ترجمة الامامين المذكورين

**ഈ വാദങ്ങൾ നമ്മുടെ വാദത്തിനു എതിരല്ല / കാരണം ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ അവരുടെ
കിതാബിൽ ഉസൂലിന്റെ വവാഇദുക ളിലേക്ക് സൂചന നൽകി എന്ന് ഉള്ളൂ. മറിച്ചു സ്വതന്ത്ര രചന
നടത്തിയത് ഇമാം ഷാഫി(റ) ആണ്**

وفى الحقيقة هذا لا يعارض ما قلناه لأن الشافعى هو أول من دون علم الأصول، فالقواعد التى يشير اليها السيد حسن الصدر فى العبارة المتقدمة
انماهى من قبيل مناهج الاستنباط، وطرق الاستدلال

قال الاسنوى وكان امامنا الشافعى رضى هو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع وأول من صنف فيه بالاجماع

ഇമാം ഷാഹി(റ)ക്കു ശേഷം ഉസൂലുൽ ഫിഖ്ഹിൽ രണ്ടു തവരീഖ് രൂപപ്പെട്ടു

الذي كان واضحاً أن دراسة أصول الفقه بعد الإمام الشافعي اتجهت نحو اتجاهين مختلفين

طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء (طريقة الحنفية)

طريقة المتكلمين

- ➔ നഖ്ലിയായ തെളിവുകളെ പോലെ അഖിലിയായ ത്തിനും നല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത സമർഥനം ഉഷാരാക്കി
- ➔ സ്വന്തം മദ്ഹബിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന നോക്കാതെയുള്ള സമർഥനം
- ➔ ഫിഖ്ഹിയായ ഫുറൂഇയായ അഹ്കാമിനോട് മുവാലഫാത് / മുവാഫഖത് നോക്കാതെ യുള്ള സമർഥനം
- ➔ ചിലപ്പോൾ ഫിഖ്ഹായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ചർച്ചകൾ വരെ കടന്നു വരും ... ഉദാഹരണം കിതാബുസ്സുന്നത്തിൽ നുബുവ്വത്തിന്റെ മുഖ് നബിമാരുടെ ഇസ്മത് അത് ഫിഖ്ഹല്ല

طريقة الفقهاء (طريقة الحنفية)

اتجاه متأثر بالفروع الفقهية ، ويتجه لخدمتها وتمتاز هذه الطريقة بأنها تقرر القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل من الفروع الفقهية ، حتى اذا وجدوا قاعدة تتعارض مع بعض الفروع المقررة في المذهب عمدوا الى تعديلها بما يتفق والفروع الفقهية ولذا سميت هذه الطريقة بطريقة الفقهاء وعلى ذلك الحنفية فلذلك يقال طريقة الفقهاء وطريقة الحنفاء

ولا يوضح الفرق بين طريقة المتكلمين ، وطريقة الحنفية نذكر هذين المثالين

ഈ രണ്ടു തരീകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ രണ്ടു ഉദാഹരണങ്ങൾ

المثال الأول: ما قالوه في سببية الوقت لوجوب الصلاة

وقال الحنفية : ان السبب لوجوب الصلاة هو الجزء الذي يتصل به الأداء فان أدت الصلاة في الجزء الأول كان هو السبب لوجوب الصلاة وان أدت في الجزء الذي يليه كان هو السبب وهكذا فان لم تؤد حتى بقى من الوقت جزء لا يسع غيرها تعين هذا الجزء السببية فان خرج الوقت ولم تؤد فيه كان السبب هو الوقت كله

أما الجمهور فانهم اعتمدوا فيما ذهبوا اليه على الدليل الشرعي وهو قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل فانه تعالى جعل الدلوك سببا لوجوب الصلاة وتوجه الخطاب الى المكلف في قوله سبحانه (أقم الصلاة) ولما بينت السنة أوائل الأوقات وأواخرها دل ذلك على التوسيع على المكلف في أداء الصلوات



وينبنى على هذا الأصل أن المكلف متى صادفه جزء من الوقت خلا فيه من موانع التكليف استقر الواجب في ذمته ووجب عليه أدائه أو قضاؤه وإذا لم يصادفه جزء من الوقت خاليا من الموانع لا يجب عليه شيء

فان الحنفية وغيرهم اتفقوا على أن وقت كل صلاة من الصلوات الخمس سبب لوجوبها واشتغال ذمة المكلف بها وشرط لصحة أدائها فلا تجب قبل دخوله ولا يصح التعجيل بها قبله ولا يجوز تأخير أدائها عنه كما اتفقوا على جواز فعلها في أية ساعة من الوقت الذي جعل لها ، ولكنهم اختلفوا في جزء الوقت الذي يكون سببا للإيجاب أى علامة على توجه الخطاب من الشارع المكلف ، فقال الجمهور : ان السبب هو أول أجزاء الوقت فمتى ابتداء صار المكلف مطالبا بأداء الصلاة المحدد لها ذلك الوقت على أن يكون له الخيار في أدائها في أى ساعة شاء ، وهذا متى كان أهلا للتكليف أول الوقت، فان لم يكن أهلا للتكليف أول الوقت كان السبب الجزئي الذي يزول فيه المانع ، فاذا استغرق المانع جميع الوقت لم يتوجه اليه خطاب ولم يكن وجوب أما الجمهور فانهم اعتمدوا فيما ذهبوا اليه على الدليل الشرعي وهو قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل فانه تعالى جعل الدلوك سببا لوجوب الصلاة وتوجه الخطاب الى المكلف في قوله سبحانه (أقم الصلاة) ولما بينت السنة أوائل الأوقات وأواخرها دل ذلك على التوسيع على المكلف في أداء الصلوات

وأما الحنفية فانهم لم يعتمدوا فيما ذهبوا اليه على دليل من الكتاب أو السنة وانما اعتمدوا في ذلك على الفروع الفقهية المنقولة عن أئمة المذهب ذلك

الفروع الفقهية المنقولة

أن المكلف اذا أدى الصلاة في أول الوقت كانت صلاته صحيحة فأخذوا من ذلك أن الجزء الأخير ليس هو السبب في وجوب الصلاة لأنه لو كان سببا لما صحت الصلاة أول الوقت لأنها تعتبر صلاة أديت قبل وجود مسببها وشرط صحتها وهو الوقت والصلاة لا تصح قبل وجود سببها وتحقق شرط صحتها

أن الشخص اذا كان مكلفا في أول الوقت ثم طرأ مانع من التكليف واستمر هذا المانع حتى خرج الوقت لم تجب عليه الصلاة المفروضة في ذلك الوقت ، ففهموا من هذا الفرع ان الجزء الأول من الوقت ليس سببا لوجوب الصلاة ، لأنه لو كان سببا لاستقر الواجب في ذمة المكلف بمجرد وجوده ولا تبرا الذمة بعد شغلها الا بأداء الواجب أو قضائه

أن المكلف اذا لم يؤد صلاة العصر حتى دخل الوقت الناقص ، وهو الوقت الذي يتغير فيه لون الشمس الى الاصفرار ، ثم صلاها في ذلك الوقت الناقص كانت صلاته صحيحة مع الكراهة فأخذوا من هذا الفرع أن الواجب اذا لم يؤد الا في آخر الوقت كان آخر الوقت هو السبب لوجوب الصلاة ، لأن صحة أداء الصلاة في الوقت الناقص دليل على أنها قد وجدت ناقصة بسبب نقصان سبب وجوبها وهو الوقت ، فيصح أدائها في الوقت الناقص لأنها أديت كما وجبت

كما وجدوا من الفروع المقررة أن المكلف إذا لم يصل العصر حتى خرج وقتها ثم صلاها في اليوم التالي مثلا في الوقت الناقص تصح صلاته فأخذوا من هذا أن الواجب اذا لم يؤد في الوقت كان السبب لوجوبه هو كل الوقت وليس الجزء الاخير منه ، لأنه لو كان الجزء الأخير هو السبب بعد انتهاء الوقت لما كان هناك مانع من صحة قضاء الصلاة في الوقت الناقص لأن الواجب حينئذ يكون قد وجب ناقصا لنقصان سببه فيجوز قضاؤه في الوقت الناقص

فمراجعة لهذه الفروع وليكون الأصل منطبقا عليها قال فقهاء الحنفية :

ان السبب في وجوب الصلاة هو الجزء الأول ان اتصل به الأداء

فان لم يتصل به الاداء انتقلت السببية الى الجزء الذي يليه . وهكذا حتى اذا بقى من الوقت جزء لا يسع الا الصلاة المفروضة تعين هذا الجزء للسببية فان خرج الوقت ولم يؤد المكلف الصلاة أضيفت السببية الى الوقت كله

ان الحنفية قرروا في أصولهم ان المشترك لا يعم والمشارك هو اللفظ الذي وضع لمعنى ثم وضع لغيره واحدا أو أكثر كلفظ العين وضع للذهب والعين الباصرة والجاسوس

فمثل هذ اللفظ لا يصح كما تقول المقاعدة ان يستعمل في عبارة واحدة الا في معنى واحد من معانيه فلا يصح أن تقول رأيت عينا وتريد أنك رأيت جاسوسا وذهبا وعينا باصرة ولم يرد عن امام من أئمة المذهب أنه صرح بهذه القاعدة وانما أخذها علماء الحنفية من بعض الفروع الفقهية كقولهم في الوصية لو أوصى شخص المواليه وكان الموصى موال أعلن وأسفلون ومات الموصى قبل البيان بطلت الوصية فان هذا المبطلان انما جاء نتيجة لجهالة الموصى له وهذه الجهالة لاتأتى الا من ناحية ان لفظ الموالى مشترك بين المعتقين بكسر التاء ويقال لهم موال أعلن وبين المعاقين بفتح التاء ، ويقال لهم موال أسفلون ولم يحمل على النوعين جميعا في هذه المسألة بل المراد منه أحدهما فقط وهو غير معلوم ففهم العلماء من ذلك وجعلوها قاعدة من قواعدهم الأصولية وعندما رأى بعض علماء الحنفية أن القاعدة بهذا الشكل لانتلائم مع بعض الفروع الفقهية الأخرى المقررة في المذهب كقولهم في مسائل اليمين لو قال والله لا أكلم مولاك وكان للمخاطب موال أعلن وأسفلون فكلم واحدا منهم حنث ، فان الحكم بالحنث بكلام أى واحد من الموالى لايجب الا اذا كان لفظ المولى مستعملا في هذه الصورة في معنييه معا وهذا مخالف للقاعدة المقررة في المشترك لما رأى بعضهم هذا شكلها بهذا الشكل فقال المشترك لا يعم الا اذا كان بعد النفى فيعم ، ولا شك أن لفظ المولى في هذا الفرع واقع بعد النفى فلهذا صح أن يراد منه معنياه جميعا في عبارة واحدة

من أجل هذا أكثر الحنفية من ذكر الفروع الفقهية في كتبهم الأصولية لأنها - في الحقيقة هي الأصول لتلك القواعد وان كانوا يذكرونها على جهة التفريع والبناء على القواعد الأصولية

أهم الكتب التي ألفت في هذا الفن على الطريقتين

أهم الكتب التي ألفت على طريقة الفقهاء

- ← الامام أبو الحسن الكرخي المتوفى سنة ٣٠٤ هـ ألف رسالة في الاصول طبعت مع رسالة تأسيس النظر للدبوسي ، وهي أول رسالة وضعت في أصول الحنفية
- ← كتاب أصول الفقه لأبي بكر الرازي ، المعروف بالجصاص المتوفى سنة ٣٧٠ هـ فقد أكثر فيه من التفصيل والتوبيي
- ← رسالة عبيد الله بن عمر أبو زيد الدبوسي المتوفى سنة ٤٣٠ هـ المسماة تأسيس النظر وفيها اشارات موجزة الى الأصول التي اتفق فيها أئمة المذهب الحنفي مع غيرهم ، أو اختلفوا فيها وقد طبعت بمصر عدة طبعات آخرها بمطبعة الأمام بالقاهرة
- ← وجاء بعد هؤلاء فخر الاسلام علي بن محمد البزدوي المتوفى سنة ٤٨٢ هـ هو ألف كتابه المسمى أصول البزدوي وهو كتاب سهل العبارة ويعد من أوضح الكتب التي ألفت على طريقة الحنفية ، وقد طبع في الأستانة سنة ١٩٦٣ و عليه شرح نفيس للبخاري عبد العزيز بن أحمد المتوفى سنة ٧٣٠ هـ
- ← ثم جاء أبو بكر محمد بن أحمد السرخي المتوفى سنة ٤٩٠ هـ فوضع كتابه المسمى أصول السرخي ، وهو مثل كتاب البزدوي ولكنه أوسع منه عبارة ، وأكثر تفصيلا .
وقد طبع هذا الكتاب بدار الكتاب العربي سنة ١٣٧٢ هـ بعناية لجنة احياء المعارف النعمانية
وجاء من بعد هذه الكتب مختصرات ومطولات أخرى من كتاب « المنار » وغير ذلك من الكتب التي لاداعي لاستيعابها في هذا المقام

أهم الكتب التي ألفت على طريقة المتكلمين

لا شك أن من ألف على طريقة المتكلمين كثيرون ، ولو ذهبنا تستقصى ذلك لطلال بنا المقال ، ويكفي أن نشير الى أهم هذه الكتب

← كتاب العمدة للقاضي عبد الجار بن أحمد الهمداني المعتزلي المتوفى سنة ٤١٥ هـ

← المعتمد لأبي الحسين البصري محمد بن علي الطيب المتوفى سنة ٤٣٦ هـ ، أحد أئمة المعتزلة وقد طبع هذا الكتاب في مطبعة الكاثوليك ببيروت سنة ١٩٦٥

← كتاب البرهان لامام الحرمين عبد الملك بن يوسف الجويني المتوفى ٤٧٨ هـ ، وهو كتاب من أعظم الكتب التي ألفت على طريقة الشافعية وهو مخطوط بدار الكتب المصرية وعليه عدة شروح منها

- شرح الامام أبو عبد الله المازوي المالكي المتوفى سنة ٥٣٦ هـ وسماه ايضاح المحصول من برهان الأصول ، وهو مخطوط

- كما شرحه الشريف أبو يحيى زكريا الحسني المغربي وهو مخطوط أيضا

← ورابع هذه الكتب هو كتاب المستقصى ، لحجة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة ٥٠٥ هـ وقد طبع عدة طبعات مطبعة بولاق والتجارية وغيرهما

فكانت هذه الكتب الأربعة بمثابة القواعد والأركان لهذا الفن عند العلماء فقام بتلخيصها وتنقيحها الامامان فخر الدين محمد بن

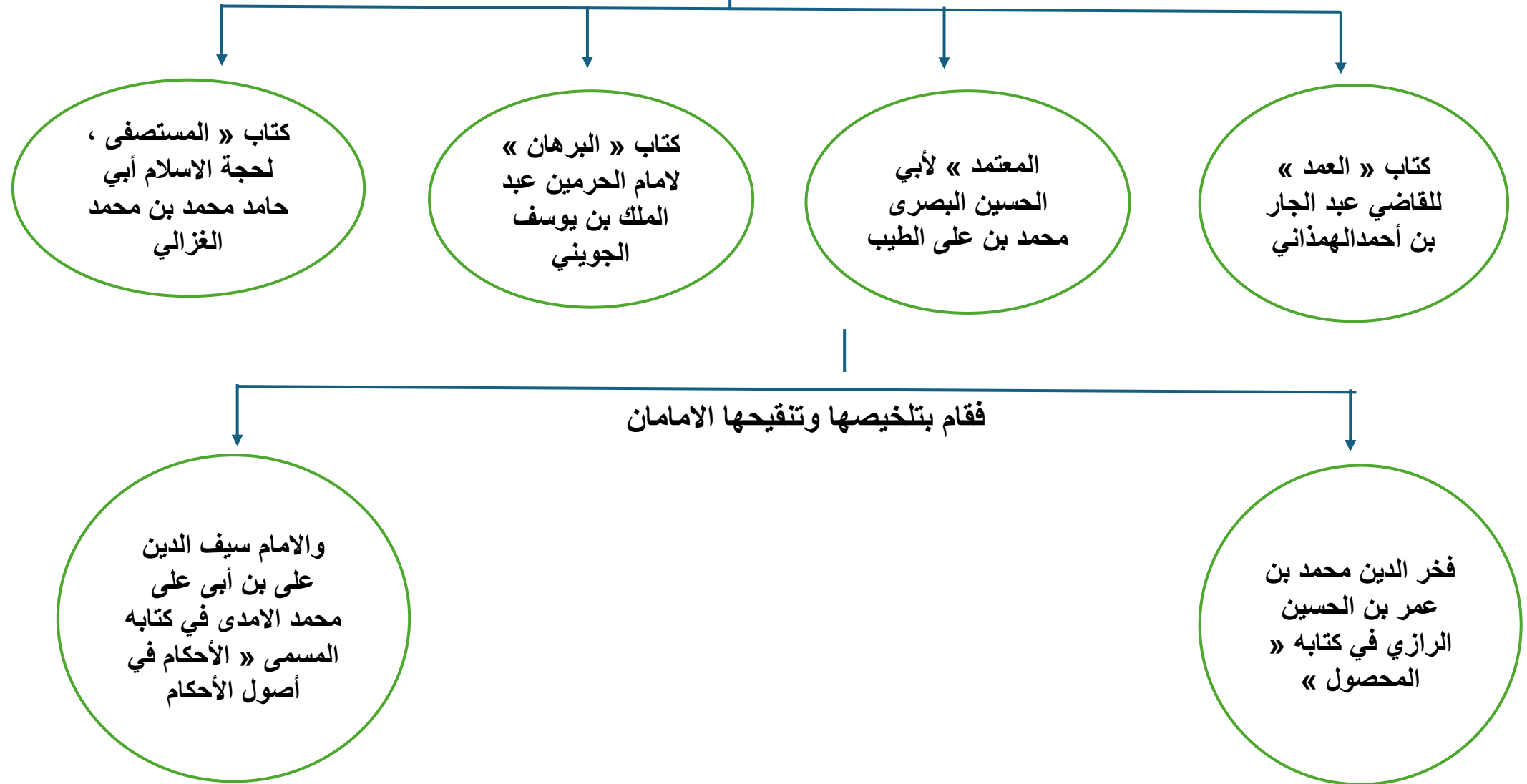
عمر بن الحسين الرازي المتوفى سنة ٦٠٦ هـ في كتابه المحصول والامام سيف الدين علي بن أبي علي محمد الامدي

« المتوفى سنة ٦٣١ هـ في كتابه المسمى الأحكام في أصول الأحكام

واختلفت طرائقها في الكتابة

فالامام الرازي يميل الى الأكتار من الأدلة والاحتجاج لها ، والامدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل

الرسلة



عصر الجمع بين الطريقتين

وفي القرن السابع الهجري بدأ الجمع بين طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية والمقارنة بينهما بالادلة والترجيح وبناء الفروع الفقهية على القواعد

← أول من قام بهذه المهمة العالم الجليل مظفر الدين احمد بن على الساعاتي الحنفى المتوفى سنه ٦٩٤ هـ ألف كتابه المسمى بديع النظام الجامع بين أصول البزدوى والأحكام

← ثم بعده صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفى المتوفى سن ٧٤٧ هـ وسمى كتابه تنقيح الأصول

وقد شرحه في كتاب سماه التوضيح ووضعت على هذا الكتاب الحواشي والتفريعات ، كحاشية سعد الدين التفتازاني المتوفى سنه ٧٩٢ هـ والمعروفة باسم التلويح على التوضيح

← وجاء من بعد هؤلاء تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكي الشافعى المتوفى ٧٧١ هـ فألف كتابه المسمى جمع الجوامع وقد قال في أوله انه جمعه من زهاء مائه مصنف

الأحكام في أصول الأحكام

المحصول «

فقد لخص الأحكام الإمام عثمان بن عمر ابن الحاجب وسماه المختصر الكبير (منتهى السؤل والامل في علمي الاصول والجدل)
ثم اختصره في كتاب آخر سماه « مختصر المنتهي

شرح المختصر تاج الدين السبكي في كتابه رفع
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

شرح المختصر المنتهي القاضي عضد الملة والدين

وعليه عدة حواش السعد الدين التفتازاني المتوفى سنة ٧٩١ هـ والسيد
الجرجاني المتوفى سنة ٨١٦ هـ مع حاشية المحقق الشيخ حسن الهروي

وكذلك اختصر كتاب المحصول الامام
شهاب الدين أبو العباس احمد بن ادريس
القرافي المتوفى سنة ٦٨٤ هـ في كتاب
سماه تنقيح الفصول في اختصار المحصل
في الأصول

: فقد اختصره عالمان جليلان هما تاج
الدين الأرموى المتوفى سنة ٦٥٦ هـ في
كتاب سماه « الحاصل
وسراج الدين محمود بن أبي بكر
الأرموى المتوفى سنة ٦٨٢ هـ في كتاب
سماه « التحصيل

اختصر الحاصل الامام البيضاوى في كتابه
المسمى (منهاج الوصول

احسن شرح للمنهاج الابهاج في شرح المنهاج لتاج الدين السبكي مصنف
جمع الجوامع وان كان بدأ به والده تقي الدين السبكي حتي وصل الي
قول البيضاوي "الواجب ان تناول كل واحد فهو فرض عين

ثم الامام تاج الدين السبكي بعد ان شرح كلا من المنهاج والمختصر
اختصرهما مع ضم زيادات نفيسة وهو المسمى بجمع الجوامع كما قال في
خطبته بزيادة ما في شرحي علي المختصر والمنهاج

البروق اللوامع للشارح المحلي

شروح جمع الجوامع

قد علمت أن جمع الجوامع قد تلقاه العلماء بالقبول واكبوا عليه واعتنوا به حق الاعتناء؛ فأكثرُوا له شرحاً وتحشية وتقريراً وتعليقاً أريد أن أذكرها فيما علمت

1	منع الموانع عن جمع الجوامع للمصنف نفسه في دفع الاعتراضات الموجهة إلى المتن
2	اللوامع شرح جمع الجوامع؛ لعمر بن اسحاق بن أحمد الغزنوي الهندي؛ المتوفى سنة ٧٧٣هـ
3	تشنيف المسامع يجمع الجوامع للإمام بدر الدين محمد البهادر بن عبد الله الزركشي المتوفى سنة ٧٩٤هـ وهو أربع مجلدات
4	شرح جمع الجوامع لبهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري المتوفى سنة ٨٠٥هـ
5	تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع الشمس الدين محمد بن محمد الغزي الأسدي؛ المتوفى سنة ٨٠٨هـ
6	شرح عقيدة جمع الجوامع لمحمد بن محمد خضر الأسدي الغزي؛ المتوفى سنة ٨٠٨هـ
7	البروق اللوامع فيما أورد على جمع الجوامع الشمس الدين الغزي السابق
8	النجم اللامع شرح جمع الجوامع؛ لعز الدين محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن جماعة الكناني؛ المتوفى سنة ٨١٩هـ
9	نكت على جمع الجوامع؛ لعز الدين الكناني الشافعي؛ المتوفى سنة ٨١٩هـ
10	شرح جمع الجوامع الشهاب الدين أحمد بن عبد الله الغزي العامري الشافعي؛ المتوفى سنة ٨٢٢هـ
11	الغيث الهامع شرح جمع الجوامع؛ لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي؛ المتوفى سنة ٨٢٦هـ وهو مختصر لشرح شيخه وهو ثلاثة أجزاء "الزركشي تشنيف المسامع
12	لمع اللوامع في توضيح جمع الجوامع الشهاب الدين أحمد بن الحسين بن رسلان الرملي المتوفى سنة ٨٤٤هـ
13	شرح جمع الجوامع لبرهان الدين إبراهيم بن محمد القباقي المقدسي المتوفى سنة ٨٥٠هـ
14	النكت على جمع الجوامع للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢هـ
15	البرق اللامع في ضبط ألفاظ جمع الجوامع؛ لأبي الطيب محب الدين محمد بن علي بن أحمد المحلي؛ المتوفى سنة ٨٥٥هـ
16	البرق اللامع في ضبط ألفاظ جمع الجوامع؛ لأبي الطيب محب الدين محمد بن علي بن أحمد المحلي؛ المتوفى سنة ٨٥٥هـ

17	البروق اللوامع في شرح جمع الجوامع الجلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي المتوفي سنة ٨٦٤هـ
18	شرح جمع الجوامع؛ لأبي الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي المتوفي سنة ٨٨٥هـ
19	شرح جمع الجوامع لمحمد بن خليل بن يوسف المقدسي المتوفي سنة ٨٨٨هـ
20	شرح جمع الجوامع لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطوقي المتوفي سنة ٨٩٣هـ
21	الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع للشيخ حلولو المغربي أحمد بن عبد الرحمن الزليطني القروي المالكي؛ المتوفي سنة ٨٩٨هـ
22	البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع للشيخ حلولو المغربي السابق
23	شرح جمع الجوامع؛ لأبي حامد محمد بن خليل بن يوسف البلبيسي الرملي؛ المتوفي سنة ٨٩٨هـ
24	النجم اللامع شرح جمع الجوامع لنجم الدين أبي البقاء محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني المتوفي سنة ٩٠١هـ
25	شرح جمع الجوامع لعلاء الدين علي بن يوسف بن علي البصري العاتكي؛ المتوفي سنة ٩٠٥هـ
26	الثمار اليوانع على جمع الجوامع لخالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزهرى الجرجاوي المتوفي سنة ٩٠٥هـ
27	الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع للعلامة كمال الدين محمد بن محمد بن أبي شريف المقدسي المتوفي سنة ٩٠٦هـ
28	النكت اللوامع على المختصر والمنهاج وجمع الجوامع الجلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي المتوفي سنة ٩١١هـ
29	شرح جمع الجوامع لعبد البر بن محمد بن الشحنة الحلبي الحنفي المتوفي سنة ٩٢١هـ
30	شرح جمع الجوامع؛ لتقي الدين أبي بكر محمد بن أبي اللطف المقدسي المتوفي سنة ٩٦٠هـ
31	شرح جمع الجوامع لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني المتوفي سنة ٩٧٣هـ
32	البدور اللوامع من حدور جمع الجوامع لبرهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني المتوفي سنة ١٠٤١هـ
33	البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ لأبي المواهب حسن بن مسعود اليوسي المالكي المغربي؛ المتوفي سنة ١١٠٢هـ لكن لم يكمله

حواشي شرح المحلى البروق اللوامع فى شرح جمع الجوامع

1	حاشية الشيخ بدر الدين محمد بن محمد بن خطيب الفخرية تلميذ الشارح المتوفى سنة ٨٩٣هـ
2	حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتوفى سنة ٩١٠هـ وهي حاشية مختصرة مفيدة اسمها النجوم اللوامع في إبراز دقائق شرح جمع الجوامع للمحلى
3	حاشية شهاب الدين عميرة البرلسي الشافعي
4	حاشية الشيخ محمد بن داود البازلي الحموي المتوفى سنة ٩٢٥هـ
5	حاشية الشيخ ناصر الدين أبي عبد الله محمد المالكي اللقاني؛ المتوفى سنة ٩٥٤هـ
6	حاشية قطب الدين عيسى الصفوي الإيجي؛ المتوفى سنة ٩٥٥هـ
7	حاشية علي بن أحمد النجاري الشعراني الشافعي فرغ منها سنة ٩٧٠هـ
8	الآيات البينات على اندفاع أو فساد ما وقفت عليه مما أورد على جمع الجوامع الأحمد بن قاسم العبادي الشافعي المتوفى سنة ٩٩٤هـ
9	حاشية العلامة عبد الرحمن بن جاد الله البناني المتوفى سنة ١١٩٨هـ
10	حاشية العلامة الشيخ حسن العطارة المتوفى ١٢٥٠هـ
11	حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري الشافعي المتوفى سنة ١٢٧٧هـ وهي مخطوطة، وهي حاشية طويلة يبلغ عدد أوراق مقدماتها إلى ثلاثمائة ورقة تقريبا
12	تعليق على شرح جمع الجوامع للسبكي في أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الله بن فيروز؛ المتوفى سنة ١٢٠٥هـ
13	البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع لعبد الرحمن محمد الشربيني المتوفى سنة ١٣٢٦هـ
14	الأضواء السواطع في تقريب جمع الجوامع للشيخ العلامة أبي محمد الويلتوري المليباري المتوفى سنة ١٤٣٦هـ

منظومة جمع الجوامع

- 1 نظم جمع الجوامع الشهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطوحي المتولي سنة ٨٩٣ هـ
- 2 الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع للإمام خلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفي سنة ٩١١ هـ وله عدة شروح
- 3 الدرر اللوامع في نظم جمع الجوامع لعبد الله بن أحمد باكثير الحضرمي المتوفي سنة ٩٢٥ هـ
- 4 لمع اللوامع في نظم جمع الجوامع للشيخ نور الدين علي بن محمد عيسى الأشموني الشافعي المتوفي ٩٢٩ سنة هـ
- 5 الدرر اللوامع في نظم جمع الجوامع لرضي الدين محمد الغزي؛ المتوفي سنة ٩٣٥ هـ
- 6 نظم جمع الجوامع للمختار بن بونة الشنقيطي المتوفي سنة ١٣٣٠ هـ
- 7 الجواهر اللوامع في نظم جمع الجوامع لعبد الحفيظ سلطان المغرب الأقصى
- 8 شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع للمناظم نفسه
- 9 البدر الطالع شرح الكوكب الساطع محمد بن محمد على البطاوري المكي المتوفي سنة ١٣٥٥ هـ

مختصرات جمع الجوامع

مختصر جمع جوامع لمحمد بن عمر بن هبة الله النصيبي الشافعية المتوفي ٩١٦ سنة

لب الأصول مختصر جمع الجوامع لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتوفي سنة ٩٢٦

كتب تخريج الفروع

لما كان هناك من جمع بين طريقة المتكلمين ، وطريقة الحنفية يستفيدوا من الجمع بينهما في تخريج الفروع الفقهية ، فان هذه كتابات عامة ليست الانماذج وامثلة، وليست مستوعبة لكل الفروع لذلك اتجه فريق من العلماء لتأليف كتب خاصة بتخريج الفروع على الأصول ، فيذكرون القاعدة الأصولية ، ثم يتبعونها بذكر بعض الفروع التي يمكن أن تخرج عليها

الذين كتبوا في تخريج الفروع

1 أبوزيد عبد الله عمر بن عيسى الدبوسي من أئمة الحنفية المتوفى سنة ٤٣٠ هـ

أول من سلك هذا المسلك فقد وضع كتابا في اختلاف الفقهاء ، أسماه تأسيس النظر أقامة على ثمانية أقسام ، شملت الاختلاف بين أبي حنيفة وبين أصحابه ، مجتمعين ومفترقين ، وبين الحنفية والامام مالك ، وبينهم وبين الامام الشافعي ثم الحق بهذه الأقسام قسما آخر ذكر فيه أصولا اشتملت على مسائل خلافية متفرقة وكانت مهمته أن يأتي بالأصل الذي يقوم عليه الاختلاف ثم يتبعه بأمثلة مما يتفرع عليها من مسائل .

مثال تخريج الفروع على الأصل في كتابه

في قسم الاختلاف بين الحنفية والامام الشافعي

الأصل عند علماء ابي حنيفة رحمهم الله تعالى أن صلاة المقتدى متعلقة بصلاة الامام ، ومعنى تعلقها أنها تفسد بفساد صلاة الامام وتجوز صلاته بجوازها ، ويدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم الامام ضامن، المؤذن مؤتمن وعند الامام القرشي أبي عبد الله الشافعي أن صلاة المقتدى غير متعلقة بصلاة الامام

ثم فرع على ما يأتي

- 1 قال أصحاب ابي حنيفة أن الطاهر اذا اقتدى بالجنب أو بالمحدث وهو لا يشعر ، أن صلاته لا تجوز وعند أبي عبد الله تجوز صلاة المؤتم ، ولا تجوز صلاة الامام
- 2 ان الامام اذا سلم وعليه سجدتا السهو، فان سهى الامام ولم يسجد فلا سجود على المقتدى ، وعند الامام أبي عبد الله الشافعي يسجد المقتدى قال أصحاب ابي حنيفة
- 3 وعلى هذا قال أصحاب ابي حنيفة المؤتم اذا خرج من صلاة امامه وانفرد بنفسه فيما بقى من صلاته تفسد صلاته وعند أبي عبد الله لا تفسد صلاته وجازله اتمامها بالانفراد
- 4 وعلى هذا فان صلى الظهر اذا اقتدى بمصلى العصر أنه لا يجوز عندا أصحاب ابي حنيفة ، وعند الامام القرشي أبي عبد الله يجوز
- 5 وعلى هذا قالوا ان اقتداء البالغ بالصبي لا يجوز عند ابي حنيفة وعند أبي عبد الله يجوز
- 6 وعلى هذا قال أصحاب ابي حنيفة أن اقتداء المفترض بالمتنقل لا يجوز ، وعند أبي عبد الله يجوز
- 7 وعلى هذا قال أصحاب ابي حنيفة لاصلاة القائم الراكع الساجد خلف المومىء ، وهو قول زفر ، وعند أبي عبد الله يجوز الى غير ذلك من الفروع الكثيرة التي خرجها الامام الديوسي على هذه القاعدة

2 وممن كتب في تخريج الفروع أبو البقاء أو أبو المناقب محمود بن احمد الزنجاني الشافعي المتوفى سنة ٦٥٦ هـ ألف كتابه المسمى تخريج الفروع على الأصول

مثال تخريج الفروع على الاصل في كتابه

مسألة العلة القاصرة صحيحة عندنا ، باطلة عند أبي حنيفة رضى الله عنه وساعدونا في العلة المنصوصة ، وهي من المسائل اللفظية في وهو مسلم عندنا . علم الأصول ، فان معنى صحتها صلاحيتها لاضافة الحكم اليها ، وهذا مسلم عند الخصم ومعنى فسادها عدم اطرادها وقولهم لافائدة فيها فانها لا تثبت حكما في غير محل النص ، وقد استغنى عنها في محل النص باطل لأننا نقول كما أن المتعدية وسيلة الى اثبات الحكم ، فالقاصرة وسيلة الى نفيه ، وكلاهما مقصودان فان اثبات الحكم في محل النفي محذور كما أن نفيه في محل الاثبات محذور

الاصل :ثم تولد من هذا النظر مسألة أخرى لفظية في الأصول أفردتها الأصوليون بالنظر وهي ان الحكم في محل النص هل يضاف الى النص أو العلة ؟ قال الشافعي رضى الله عنه يضاف الى النص وقال أبو حنيفة رحمه الله يضاف الى العلة

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل

- 1 منها ان الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عند الشافعي رضى الله عنه ، فان العلة فيه مقصورة على محل النص ، وهو خروج الخارج من المسلك المعتاد وعندابي حنيفة ينقض فان العلة في الأصل خروج النجاسة من بدن الآدمي
- 2 الافطار بالأكل والشرب في نهار رمضان فانه لا يوجب الكفارة عندنا لأن العلة فيه خصوص الجماع وعند أبي حنيفة رضى الله عنه عموم الافساد
- 3 أن علة تحريم الربا في النقدين الثمنية المختصة بهما ، وعندابي حنيفة الوزن مع الجنسية
- 4 أن علة وجوب نفقة القريب البعضية المختصة بالوالدين والمولودين وعنده عموم الرحم ، وفسروا الرحم بأن كل شخصين لو أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم عليه نكاحه فانه يستحق النفقة

3 جمال الدين عبد الرحيم الاسنوى الشافعي المتوفى سنة ٧٧٢ هـ ألف كتابه المشهور المسمى التمهيد في شرح منهاج الوصول للقاضي البيضاوي

مثال تخريج الفروع علي الاصل في كتابه

الاصل :

اذا ورد دليل بلفظ عام مستقل بنفسه ، ولكن على سبب خاص كقوله عليه الصلاة والسلام « الخراج بالضمان » حين سئل عن اشترى عبدا فاستعمله ، ثم وجد به عيبا ، فرده هل يغرم أجرته . وكقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن ماء بئر بضاعة خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء » فالعبرة بعموم اللفظ عند الامام فخر الدين والأمدى ، وأتباعها لأنه لا منافاة بين ذكر السبب والعموم ، وهذا مذهب الشافعي ثم قال وذهب بعض الشافعية الى أن العبرة بخصوص السبب

فمن فروعها :

- ١ - اختلاف أصحابنا في أن العرايا هل تختص بالفقراء ..
- ٢ - لا فان اللفظ الوارد في جوازه عام ، وقد قالوا أنه ورد على سبب خاص وهو الحاجة الى شرائه ، وليس عندهم ما يشترون به الا التمر
- ٣ - ومنها اذا دعى الى موضع فيه منكر فحلف أنه لا يحضر في ذلك الموضع ، فان اليمين يستمر وان رفع المنكر كما قاله الرافعي .
- 3 ومنها : اذا سلم على جماعة وفيهم رئيس هو المقصود بالسلام ، فهل يكفى رد غيره ؟ على وجهين حكاهما الماوردي . (١)

4 ولأحد الشيعة كتاب يسمى كشف الفوائد من تمهيد ٤ القواعد « في أصول الشيعة الامامية ، وهو كتاب مخطوط .
ذكر في مقدمته أنه غير معروف المؤلف ، لكنه ذكر في آخره انه فرع من تأليفه سنة ٩٦٨ هـ .

5 وعى طريقة الاسنوى جاء الامام محمد بن عبد الله التمرتاشى الحنفى المذهب المتوفى سنة ١٠٠٤ هـ فألف كتابا أسماه الوصول الى قواعد الأصول ذكر في مقدمته أنه سار به سيرة الاسنوى في التمهيد .

مثال تخريج الفروع على الاصل فى كتابه

الاصل :
إذا اضيف الى مسمى بوصف خاص ، أو علق بشرط خاص ، لم يكن دليلا على نفي الحكم عند عدم الوصف أو الشرط

ثم فرع عليها عددا من المسائل

- 1 منها جواز نكاح الأمة عند وجود طول الحرية
- 2 وأن المبتوتة تستحق النفقة وإن كانت غير حامل
- 3 أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة -

كتب أصول الفقه على المذاهب الخمسة

المذهب الشافعي

- 1 البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي
- 2 البرهان في أصول الفقه، للجويني
- 3 جمع الجوامع، لابن السبكي
- 4 المستصفى في علم الأصول، للغزالي
- 5 نهاية السؤل شرح منهاج الأصول، للبيضاوي
- 6 المنحول من تعليقات الأصول، للغزالي
- 7 المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري

المذهب الحنفي

- 1 رسالة في الأصول، عبيد الله بن حسن الكرخي، ت 340هـ
- 2 أصول الفقه، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص 370هـ
- 3 تأسيس النظر، عبيد الله بن عمر الدبوسي، ت 430هـ
- 4 كنز الوصول إلى معرفة الأصول، لفخر الإسلام البزدو 489هـ
- 5 أصول السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد السرخس 490هـ
- 6 منار الأنوار، لعبد الله بن أحمد النسفي، ت 710

المذهب الحنبلي

- 1 العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى
- 2 المسائل الأصولية للقاضي أبي يعلى (من كتاب الروايتين والوجهين)
- 3 الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل
- 4 التمهيد، لأبي الخطاب الكلوذاني
- 5 أصول الفقه، لابن مفلح
- 6 روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة المقدسي

المذهب المالكي

- 1 الموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق الشاطبي
- 2 مراقي السعود، للعالم الشنقيطي سيد عبد الله ولد الحاج إبراهيم
- 3 مصادر الفقه المالكي أصولاً وفروعاً، أبو عاصم
- 4 مقدمة في أصول الفقه، لابن القصار المالكي
- 5 الإشارات في أصول الفقه المالكي، أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي .
- 6 مدخل إلى أصول الفقه المالكي، محمد المختار ولد أباه
- 7 تنقيح الفصول للقرافي

المذهب الظاهري

- 1 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم
- 2 النبذة الكافية في أصول فقه الظاهرية لابن حزم
- 3 ملخص إبطال القياس و الرأي و الاستحسان لابن حزم

ഉസൂൽ അനുസരിച്ചു ഒരു മുജ്തഹിദ് ഇജ്തിഹാദ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം

أقيموا الصلاة أمر بالصلاة + والامر للوجوب حقيقة
فأقيموا الصلاة أمر بوجوب الصلاة

ഉസൂൽ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചു മദ്ഹബുകളിലെ ഫിഖ്ഹിന്റെ ഹുക്മുകൾ മാറുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം

خبر الواحد يقدم علي عمل الراوي اذا تعارضا (عند الشافعية)
وعمل الراوي يقدم علي الحديث (عند الاحناف)

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا
(279)، ومسلم (172) أخرجه البخاري

ولكن غسل ابو هريرة ثلاثا

فاختلف حكم مذهبهما

ഒരു ഹദീസിൽ വിവിധ ഖാഇദകൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രൂപം

فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده
ففي رواية "من الليل"

- 1 النكرة في سياق الشرط تفيد العموم
- 2 المفرد المضاف يفيد العموم
- 3 المطلق يحمل علي المقيد (عند احمد)
- 4 ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصص (عند غيره)
- 5 اذا عقب الشارع حكماً بعلة دل علي ان ثبوت الحكم لاجلها فيثبت الحكم كلما ثبتت العلة
- 6 والحكم المعلق بعلة يعم كل محل وجدت فيه
- 7 اذا غي الشارع حكماً بغاية فلا يخرج عن عهده الا باستيفائها
- 8 النهي للتحريم في الحقيقة ما لم يصرفه صارف (فمن الصارف كون العلة من باب الاحتياط)

1 النكرة في سياق الشرط تفيد العموم لفظ اذا استيقض

لفظ استيقض فعل يتضمن المصدر والمصدر اسم والاصل في الاسم نكرة فكانت النكرة في سياق الشرط قأفادت العموم اي اذا استيقض أي مكان وأي زمان

2 المفرد المضاف يفيد العموم

فالنوم مفرد مضاف يفيد العموم فأفاد العموم أي من النوم أي زمان وأي مكان

3 المطلق يحمل على المقيد (عند احمد)

ففي رواية من الليل فانن النوم المطلق مقيد ب الليل

4 ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصص (عند غيره)

قلفظ "من اليل" ليس بقيد ولكن ذكر بعض الافراد فيبقي العموم عند غير أحمد

5 اذا عقب الشارع حكما بعلة دل علي ان ثبوت الحكم لاجلها

فلفظ فإنه لا يدري أين باتت يده علة أي معاناه احتمال النجس
فحكم نهى غمس اليد ثابت كلما احتل النجس

6 والحكم المعلق بعلة يعم كل محل وجدت فيه

فلفظ فإنه لا يدري أين باتت يده علة أي معاناه احتمال النجس
فحكم نهى غمس اليد ثابت كلما احتل النجس

7 اذا غي الشارع حكما بغاية فلا يخرج عن عهده الا باستيفائها

ففي الشارع للغسل بثلاث فلا يخرج عن عهده الا باستيفاء الثلاث

8 النهي للتحريم في الحقيقة ما لم يصرفه صارف (فمن الصارف كون العلة من باب الاحتياط)

هذا النهي ليس للتحريم لان العلة أي احتمال النجس ليس من باب الاحتياط فصرفه عن الحقيقة

ഉസൂലുൽ ഫിഖ്ഹ് : സമകാലിക വായന

നിദാനശാസ്ത്രം വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ നിന്നും പുനർവായനകൾക്ക് വിധേയമാവുകയും അതിലപ്പുറം ബൗദ്ധിക സംഘട്ടനങ്ങൾക്ക് പോലും നിദാനമാവുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി.

പൈതൃകത്തിന്റേയും പാരമ്പര്യത്തിന്റേയും പവിത്രതക്ക് മുമ്പിൽ വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറാകാത്ത പരമ്പരാഗത പണ്ഡിതർ ഒരു ഭാഗത്തും ഇതു വരെയുള്ള നിദാനശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളോക്കെയും കാലപ്പഴക്കം വന്ന് മുരടിച്ചതാണെന്നും പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്ത് ഈ രംഗത്ത് അനിവാര്യമെന്നും വാദിക്കുന്ന ആധുനിക ഇജ്ജിതിഹാദ് വാദികള് മറ്റൊരു ഭാഗത്തും

നിദാനശാസ്ത്ര നവീകരണം എന്നത് പുതിയ കാലത്തിന്റേ അനിവാര്യതയാണെന്നും എല്ലാ രംഗത്തുമെന്ന പോലെ ശരണു രംഗത്തും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും വാദിക്കുന്ന ഗവേഷകരും പണ്ഡിതരും അനുദിനം പെരുകി വരുന്നു

പൊതുവായി എല്ലാ ജ്ഞാന ശാഖകളിലും നവീകരണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നുള്ള പൊതുചിന്ത കടന്നു വന്ന ഘട്ടത്തിൽ തെന്നയാണ് ഉസ്തൂലൂൽ ഫിഖ് ഹിലും നവീകരണം ആവശ്യമാണെന്നുള്ള ധൈഷണികവാദഗതിയും ഉരുവപ്പെടുന്നത്. ഇമാം ശൗകാനി, മഖാസിദുശ്ശരീഅയിൽ പഠനം നടത്തിയ ഇബ്നു ആശൂർ, ഹുജിപ്പഷ്യനായ മുഹമ്മദ് അബ്ദു തുടങ്ങിയവരാണ് പ്രധാനമായും നവീകരണ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ടു വച്ചത്.

തജ്ദീദിന് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ട്/ തീരെ തജ്ദീദ് പാടില്ല എന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല

എന്നാൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുഖ്ബ് വരെയുള്ള ധാരണ ഉസൂലിൽ മാറ്റം സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ..ഏകോപിച്ചു വന്നത് 19 നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യ ഭാഗത്തോടെ/20 തുടക്കത്തിലും എല്ലാ മേഖലകളിലും തജ്ദീദ് കടന്നുവന്നു പൊതു മോട്ടോ ആയിട്ട്

ഉസൂലിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് /ഖാഇദ കൾക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ "പുതിയ രീതി, സ്വീകൃത, പുതിയ ഭാഷാ,ഉദാഹരണങ്ങൾ, പുതിയ ക്രമം ഒക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ ആരും എതിർത്തിരുന്നില്ല/എതിർക്കുകയുമില്ല/ധനാത്മകായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു . ആദ്യമാദ്യം അത്തരം തജ്ദീദ് മാത്രമായിരുന്നു ആവശ്യം

1950 വരെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഇല്ല
അബ്ദുൽ വഹ്ഹാബ് ഹലാഫ് ന്റെ ഉസൂൽ ഫിഖ്ഹ് പോലെ ലളിതമായ രചനകൾ explain

1950 വരെ അസഹരികളെ നിലപാട് لا مزيد ولا جديد في مسائل الأصول എന്നായിരുന്നു

ഈ അപകടരഹിതമായ പരിഷ്കരണം ആദ്യമായി വാദിച്ചത് റിഹാഅ ത്വഹ്ത്വാവിയുടെ അൽ ഖൗലുസ്സദീദ് ഫിത്തജ്ദീദി വത്തഖലീദ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലാണ്. ഈജിപ്തിൽ നിന്നും 1867-ൽ (ഹി.1287) പ്രസിദ്ധീകൃതമായ ഈ രചന പിന്നീട് പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്

ശേഷം 1906-ൽ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് അൽ ഖുദ്ദ്രി ഉസൂലുൽ ഫിഖ്ഹ് എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിദാന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം പല തവണ മത്സരങ്ങളും (ചുരുക്ക വിവരണം) ശഠഹുക്കളും (വിവരണം) ഹാശിയ (വിശകലനം) കളുമായി ആവർത്തിച്ചു പഠിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അത് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തീർച്ചയായും നവീകരണം ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

അതേ വർഷം തന്നെ ഈ ആശയത്തിൽ സുൽത്വാൻ മുഹമ്മദ് അലി, ഖുലാസ്വതുൽ ഉസൂൽ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിക്കുകയും അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തത്ഫലമായി മുഹമ്മദ് ബക് ഇബ്രാഹീം, അബ്ദുൽ വഹ്ഹാബ് ഖലാഫ്, മുഹമ്മദ് അബു സഹ്റ എന്നിവർ ഉസൂലുൽ ഫിഖ്ഹിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ച്

ഈ സമയങ്ങളിലൊന്നും പാരമ്പര്യ വാദികളായ പണ്ഡിതർ എതിർത്തിരുന്നില്ല...മാത്രമല്ല തുറാസിയായ കിതാബുകൾക്ക് ഈ ശൈലിയിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും എഴുതി പ്രോത്സാഹനം നൽകി

ശൈഖ് അബ്ദുല്ല ദറാസ് കിതാബുൽ അളൂദ് നു എഴുതിയ വ്യഖ്യാനം ഇതിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്
ശൈഖ് യൂസുഫുൽ മർസ്വഫീ, ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബഖീത് അൽ മുതപീഇ, ശൈഖ് മുഹമ്മദ് അബുന്നൂർ സുഹൈർ
തുടങ്ങിയവരൊക്കെ പരമ്പരാഗത നിദാനശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് ശഠഹുകളും ഹാശിയകളും തയ്യാറാക്കി പാരമ്പര്യ ശൈലിയുടെ സമഗ്രത അടയാളപ്പെടുത്തി.

ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അബദുല്ലതപീഫ് ഫർഫൂർ പറയുന്നത് പുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ ഗതഗാമികളായ മഹാപണ്ഡിതർ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും പുതുതായി പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു എന്നാണ്

പൊതുവിൽ അനുവദിച്ച മാറ്റങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഉലമാ എപ്പോഴും/എല്ലാ കാലത്തും പോസിറ്റീവ് ആയ സമീപനം ആണല്ലോ സ്വീകരിച്ചത്
,രണ്ടു ത്വരിഖ്‌വുകൾ തന്നെ രൂപപ്പെട്ടുവല്ലോ /മന്തിക് ഫലസഫ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അതുൾക്കൊണ്ട രൂപത്തിൽ പല ഇമാമുമാരും ഗ്രന്ഥ സമർത്തനവും നടത്തിയല്ലോ

ഖുർആൻ ക്രോഡീകരണവും ഹദീസ് ക്രോഡീകരണവും മദ്ഹബ് രൂപീകരണം ഒക്കെ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും

പ്രധാനമായും 1950 കൾക്ക് ശേഷമാണ് പുതിയൊരു സ്വതന്ത്ര നവീകരണവാദം രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വരികയും അത് അപകടകരമാം വിധം പ്രചാരം നേടുകയും ചെയ്യുന്നത്

ഒറ്റയടിക്ക് മാറ്റം വേണം എന്നല്ല ആവശ്യം, മറിച്ച് ഫിഖ്ഹിൽ പുതിയ ഒരു പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കും, പരിഹാരം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഉസൂലിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്നവതരിപ്പിക്കും...അതിൽ തജ്ദീദ് വേണം എന്നാകും പിന്നീട്

ഉദാഹരണം: ഫിഖ്ഹിൽ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു ഉസൂൽ ഫിഖ്ഹിനെ നവീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു മുന്നോട്ട് വന്നവരെ അത് ഇജ്മാഇനെതിരാണ് എന്നായിരുന്നു /അപ്പോൾ പിന്നെ ഇജ്മാഇന്റെ സ്ഥിരതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി

ശേഷം ആധുനിക ഇജ്തിഹാദ് വാദികൾ പറയുന്ന ചില വാദങ്ങൾ

1 ശൈഖ് അബ്ദുൽ ജലീൽ ഹുസൈൻ, അബ്ദുൽ മുൻഇം അമീർ തുടങ്ങിയവരെ പോലുള്ള ചില പണ്ഡിതർ ഇജ്മാഅ്, സുന്നത്ത് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അവ പുനപരിശോധിക്കേണ്ടത് നിദാനശാസ്ത്ര നവീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയാണെന്ന് വാദിച്ചു രംഗത്ത് വന്നു.

2 മുഹമ്മദ് നജീബ് എന്ന വ്യക്തി അൻസ്വാറുൽ ഖുർആൻ എന്ന സംഘടന രൂപീകരിക്കുകയും അസ്സലാത് എന്ന പ്രസിദ്ധഗ്രന്ഥം അടക്കമുള്ള ചില പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കുകയും സുന്നത്ത് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തെ പൂർണ്ണമായും നീഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതിദിനം രണ്ടു റകഅത്തു വീതമുള്ള പത്തു നിസ്കാരങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുകയും റുക്നൂൽ മുബ് സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന രീതി കൊണ്ടു വരികയും, പതിയെ ഇസ്ലാമിനെയും പിന്നീട് മതങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെയും നീഷേധിക്കുന്ന നിലപാടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നജീബ്. അപകടകരമായ ഇത്തരം അടിസ്ഥാന നീഷേധങ്ങളെ ലാക്കാക്കുന്ന നിദാനശാസ്ത്ര നവീകരണവാദമാണ് ഇന്ന് പ്രചുര പ്രചാരം നേടുന്നത്.

3 അബ്ദു റയ്, മുഹമ്മദുൽ ഗസ്സാലി തുടങ്ങിയവർ ഹദീസിന്റെ സാംഗത്യവും ആധികാരികതയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചില പണ്ഡിതർ നസബ്, ഇജ്മാഅ് പോലുള്ള വിഷയങ്ങളോട് നീഷേധാത്മക നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

4 ഇന്നു നിദാനശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായി അനുവർത്തിക്കണമെന്നും മദ്ഹബുകളുടെ നിലപാടുകൾ പിന്തുടരണമെന്നും പറയുന്നത് ശരീഅത്തിൽ പറയപ്പെടാത്ത നിയമം അനുവർത്തിക്കലും അതു കൊണ്ട് നിർബന്ധിക്കലുമാണ് എന്നാണ് അവരുടെ വാദം. കൂടാതെ നിലവിലുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്ര രീതികളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വ്യാനന്തരങ്ങളിലും മലഞ്ചെരിവുകളിലും പോയി ഇലകളും ചെടികളും കണ്ടെത്തി ചികിത്സാരീതി മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്ന് വാദിക്കുന്നതിന്റെ യുക്തിയാണ് ഇതിനു പിന്നിലും വർത്തിക്കുത്. എന്നും അവർ വാദിച്ചു.

5 ഉസൂലുൽ ഫിഖ്ഹിനെ നവീകരിക്കണമെന്ന് വാദിക്കുന്നവർ ഈ ജ്ഞാനശാഖയിൽ ആദ്യമായി രചന (റിസാല) നടത്തിയ ഇമാം ശാഫിഹു (റ) ന്റെ തർക്കശാസ്ത്രത്തിലെ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വെക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ തർക്കശാസ്ത്രം നവീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതു പോലെ നവീകരണത്തിലൂടെ നിദാന ശാസ്ത്രത്തെയും ആധുനികവൽക്കരിക്കണമെന്നും ഇവർ വാദിക്കുന്നു.

6 ഡോ. ഹസ്സൻ തുറാബി, ഡോ. മാഹാ ജാബിർ അൽ അൽവാനി, ഡോ. സലീം അൽ അവ, ഹസൻ അൽ ഹനഫി, ഡോ. ജമാലുദ്ദീൻ അൽ അമീയ് തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതർ നിദാന ശാസ്ത്രശാഖ പൂർണ്ണമായും കാലഹരണപ്പെട്ടുവെന്നും ആധുനിക കാലത്തിനു യോജിക്കുന്ന പുതിയ നിദാന ശാസ്ത്രം രൂപീകരിക്കപ്പെടണമെന്നുമുള്ള വാദഗതികളുമായി രംഗത്തെത്തി.

7 നസ്ഖ് മായി വന്ന പുതിയ വാദങ്ങൾ

അലി ജുമുഅ: 1 النسخ يتعلق بالواجب والحرام والمباح لا بالسنة ولا بالكراهة

സുന്നത്തിൽ നസ്ഖ് ബുദ്ധിപരമായി നടക്കില്ല. കാരണം കാരണം അത് ആദ്യമേ അല്ലാഖ് മായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ആകും. അതിൽ പിന്നെ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല
ഇത് അത്രത്തോളം ഗൗരവം ഉള്ള വിഷയം അല്ല

2 نسخ التلاوة مع بقاء الحكم غير جائز عقلا

ഇതല്പം ഗൗരവം നിറഞ്ഞതാണ് ..നസ്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ച ഇമാം സുയൂതി+ സർകശി ഒക്കെ ഇതിനെ അംഗീകരിച്ചു എന്ന മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഇജ്മാഅ ഉണ്ട് എന്ന വരെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഉദാഹരണം :ആയതു റജമു

ദക്തൂർ താഹിർ ജാബിർ അൽവാനിക്ക് നസ്കിനെ പൂർണ്ണമായി നിഷേധിക്കുന്ന നിലപാട് ആണ് ..

മുസ്തഫ സയ്ദ് എന്നവർ النسخ في القرآن എന്ന കീതാബിൽ നസ്ഖ് നടക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മുസ്തഫ സൈദ് ഈ കീതാബ് രചിക്കുമ്പോൾ പലരും എതിർത്ത് വന്നെങ്കിലും പിന്നീട് പലരും അനുകൂലിച്ചു വന്നു .. വഹ്യിൽ നസ്ഖ് നടക്കില്ലല്ലോ എന്നതാണ് പ്രധാന ന്യായം . അപ്പോൾ മുൻകാല ദീനുകളെ നസ്ഖ് ചെയ്യപ്പെട്ടുവല്ലോ എന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയുണ്ട്

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ ജാബിരി എന്നയാൾ لا نسخ في القرآن മായി വന്നു

ഇജ്മാഇനെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ വാദങ്ങൾ

ഇജ്മാഇനെതിരെ തിരിയാൻ പ്രത്യേക കാരണം ഉണ്ട്. ഫിഖ്ഹിൽ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു ഉസൂൽ ഫിഖ്ഹിനെ നവീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു മുന്നോട്ടു വന്നവരെ അത് ഇജ്മാഇനെതിരാണ് എന്നായിരുന്നു /അപ്പോൾ പിന്നെ ഇജ്മാഇന്റെ സ്ഥിരതയിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി

ദക്തൂർ അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് بين النظرية والتطبيق എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചു.ഇജ്മാഅ ഹുജ്ജത് ആണ് ..പക്ഷെ വാഖിഅ യിൽ മൗജൂദ് അല്ല

അബ്ദുൽ വഹ്ഹാബ് ഹൽലാഫ് എന്നവരുടെ ഉസൂൽ ഫിഖ്ഹ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും ഈ ആശയം പറയുന്നുണ്ട്

അതെ സമയം ദക്തൂർ താഹ ജാബിർ അൽവാനിഎന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എങ്കിലും ഇജ്മാഅ സാർവത്രികമാക്കണം .
اتفاق جميع المجتهدين اتفاق جميع المجتهدين യോജിക്കണം എന്നൊക്കെ (في عصر من العصور) ..അത്ര ഒന്നും വേണ്ട എന്നാണ് താഹിർ ജാബിർ അൽവാനിയുടെ അഭിപ്രായം. അത്രയൊന്നും ശുറൂത് ആവശ്യമില്ല. വാഖിഅ ആകണം എങ്കിൽ കുറച്ചു ശുറൂത് ഒഴിവാക്കണം .ഇജ്മാഇ സാർവത്രിക മാക്കണമെങ്കിൽ നിബന്ധനകൾ ലഘൂകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായം ..

ഇങ്ങനെ ഇജ്മാഇനെ സാർവത്രികമാക്കിയത് കൊണ്ട് കൊണ്ട് ആർക്കും ഉപകാരം ഇല്ല .. കാരണം കുറെ ഇജ്മാഅ വേണം എന്നില്ല (والانكار علي مجمع عليه, خرق الاجماع حرام)

ഇതിനെ തുടർന്നാണ് الاجتهاد الجماعي എന്ന കളക്റ്റീവ് ഇജ്തിഹാദ് ...ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കൂടി ഇജ്തിഹാദ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന ആശയം ലോകത്ത് വരുന്നത് . സാർവത്രികമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആ കളക്റ്റീവ് ഇജ്തിഹാദ്നെ ആധുനിക ഇജ്മാഅ ആയി പരിഗണിക്കാം എന്ന വാദം വരെ വന്നു .

ഒരു വശത്തു ..ഇജ്മാഅ ഉണ്ടാകില്ല ..ഒരു ഭാഗത്തു ഇജ്മാഇനെ കൂടുതൽ സാർവത്രികമാക്കി

ഇജ്മാഇനെ നിഷേധിച്ചാൽ ദീനിന്റെ അടിത്തറ തന്നെ പൊളിഞ്ഞു പോകും

ദീനിൽ الثوابت الشرعية والمتغيرات എന്നൊക്കെയുള്ള രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്

ഇസ്ലാമിൽ ഒരിക്കലും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവാത്ത الثوابت الشرعية കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നത് അവിതർക്കിതമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ സിവിൽ കോഡിനെതിരെ നമ്മൾ ശബ്ദിക്കേണ്ടതില്ല

ഈ الثوابت الشرعيةയിൽ പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും സ്ഥിരപ്പെട്ടത് ഇജ്മാഇലൂടെ ആണ്. അപ്പോൾ ഇജ്മാഇനെ എതിർത്താൽ ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ എതിർക്കലാകും

സുന്നത്തിലെ തജ്ദീദ് വാദങ്ങൾ

ഉലമാഇന്റേ ഇജ്തിഹാദിനെ മറികടക്കാൻ, ഇജ്തിഹാദ് വാദികൾ ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞു വന്നത് ഉലമാ ഇജ്തിഹാദ് ചെയ്ത സാഹചര്യവും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യവും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നത് .. അത് ഇന്ന് അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നത് . അപ്പോഴും നസ്സായിവന്ന ഖുർആൻ /ഹദീസ് എല്ലാരുമും അംഗീകരിച്ചിരുന്നു

ഷാഫി ഇമാം പ്രധാനമായും സുന്നത് പ്രമാണമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു .. അൽ ബയാൻ / മഹാൻറെ പ്രധാന വർക്ക് അതായിരുന്നു .. നബിയുടെ عادي او خلقي ആയി ചെയ്താൽ അത് ദലീൽ അല്ല ..എന്നാണാലോ /അപ്പോൾ നബിയുടെ تشريعي / غير تشريعي ആയത് വേർതിരിക്കണം പലരും നബിയുടെ عادي او خلقي ആയത് വേർതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ..

പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഹദീസിലെ ഇബാദത് മാത്രം അങ്ങനെ തന്നെ അംഗീകരിച്ചാൽ മതി... ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നബിയുടെ ഇജ്തിഹാദ് മാത്രം ... അതിനു സാഹചര്യവുമായി ബന്ധം ഉണ്ട് .. ഇന്ന് അത് മാറ്റം വരാം ..

ഉദാഹരണം: മുആമലാത് പോലെ സിയാസ ഷർ ഇയ്യ യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം നബിയുടെ ഇജ്തിഹാദ് ആണ് . “സ്ത്രീയെ അധികാരം ഏൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല” എന്നതൊക്കെ നബിയുടെ ഇജ്തിഹാദ് ആണ് . അതിനു تشريع عام ... വരില്ല. അത് അന്നത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യവുമായി ബന്ധമുണ്ട് ..ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മാറ്റം വരാം . നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നു വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗങ്ങളിൽ വരെ ഇത് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്

ആദ്യ സമയത് ഹദീസുകളുടെ നിഷേധ രീതി നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ..റാവികളെ തശ്കീക് ചെയ്ത രീതിയായിരുന്നു.. ഉദാഹരണം :അബൂഹുററ / ആയിഷ ബീവിയും തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ..അപ്പോ അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ അത് പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ല .അങ്ങനെ അത്തരം ഹദീസുകൾ എല്ലാം നിഷേധിച്ചു .

പിന്നെ ഹദീസുകൾ ശാസ്ത്രത്തിനു എതിരായാൽ : വഹ് യിന് തെറ്റ് വരില്ലേലോ ..അപ്പോ നബി പറഞ്ഞതാകില്ല , ആരെക്കയോ നബിയുടെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാകും

ഹദീസിനെ തള്ളുന്ന കാലത്തു അവരുടെ അടുത്ത് ഇമാമുരുടെ ഇജ്തിഹാദിനു ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ല ..കാരണം അവയൊക്കെ അന്നത്തെ കോണ്ടെസ്റ്റ് മായി ബന്ധമുണ്ടാകും

1 ഉസൂലിൽ പ്രധാനമായുമുള്ള ഒരു ഭാഗം ഭാഷയും അനുബന്ധ നിയമങ്ങളുമാണ്

അതിന്റെ ഒരു വിധം നിയമങ്ങളെല്ലാം നിയതവും വേണ്ട വിധം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞതുമാണ്

ഉദാഹരണം : അതിൽ കൽപനക്രിയ വരുന്നതെല്ലാം നിർബന്ധത്തെക്കുറിക്കാനാണോ മറ്റെന്തിനെ കുറിച്ചാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള തർക്കം.

അതിൽ ധനാത്മകവും ഔന്നാത്മകവുമായ രണ്ടു പരമാവധി സാധ്യതകളും പണ്ഡിത വിഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിലേതഭിപ്രായം പറഞ്ഞാലും അവർ പറഞ്ഞ രണ്ടാലൊരു വീക്ഷണമാകുമെന്നത് തീർച്ച. ഇതിനപ്പുറം പുതിയൊരഭിപ്രായം പറയണമെങ്കിൽ നിയതനിയമങ്ങൾക്കു പുറത്തു പോയി ഭാഷാഘടന തന്നെ അവഗണിക്കേണ്ടി വരും. അത് ഭാഷയുടെ കടക്കൽ കത്തി വെക്കുന്നതിന് തുല്യവും.

മറ്റൊരു വിഷയം, നിദാനശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ വീക്ഷണങ്ങളും പണ്ഡിതർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതായി കാണാം. അപ്പോൾ ഏത് വീക്ഷണം പറഞ്ഞാലും മുമ്പ് പറഞ്ഞതിന്റെ ആവർത്തനമായി മാറുന്നു. പുതിയത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാം യുക്തിഭദ്രമായ ഏതു വീക്ഷണം പറഞ്ഞാലും ഫലത്തിലത് പഴയതാണ് എന്ന് സാരം. മുമ്പ് പറഞ്ഞതൊന്നും പിന്തുടരില്ല എന്ന ധാർഷ്ട്യത്തിന്റെ പേരിൽ നവീകൃതം എന്ന് പേരു നൽകുന്നു എന്നു മാത്രം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവയൊന്നും ആരും സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത വീക്ഷണങ്ങളല്ല

2 നിദാനശാസ്ത്രത്തിലെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് തഹ്സീർ,

സമയം, സാഹചര്യം, സാഹിത്യം, യുക്തി നിയമ സാധ്യതകൾ എന്നിവ പരിഗണിച്ച് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് മനനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഖുർആൻ എന്ന അടിസ്ഥാന ശിലയുടെ നിദാനശാസ്ത്ര ഭാഗമായേം. കൂടുതൽ അകലും തോറും സാധ്യതകളും വീക്ഷണങ്ങളും ഏറുകയും വ്യക്തത നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ചരിത്രാവലോകന സാധ്യകൾ ചേർത്തു നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സംസ്കാരത്തോടും ചരിത്രത്തോടും ചേർന്നു നിൽക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് അത് വിശകലനം ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ യോഗ്യർ എന്നു ബോധ്യപ്പെടും.

3 നിദാനശാസ്ത്രത്തിലെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഹദീസ്

ഹദീസ് അല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്ത് എന്ന അടിസ്ഥാനവും ചരത്രാവലോകനമുൾക്കൊണ്ടതായതിനാൽ അടുത്തറിയുന്നവർ നടത്തിയ വിവരണങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശ്വാസ്യമാകുന്നു.

ഉസൂൽ ഫിഖ്ഹ് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത

ഉസൂൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം. മുകളിൽ പറഞ്ഞ അപകടകരമായ വാദങ്ങളും കൈകടത്തലുകളും നടക്കുന്ന കാലത്തു നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം.

ആധുനിക ഇജ്തിഹാദ് വാദികളെ നേരിടാൻ ഉസൂൽ ഫിഖിഅഃനിടെ ആധികാരിക പഠനമാണ് പരിഹാരം....

ഉസൂലുൽ ഫിഖ്ഹിന്റെ പ്രസക്തി. മസാല കണ്ടെത്തുക എന്നത് മാത്രം അല്ല.. മറിച്ച് അതിനു എതിർ സംഭവിക്കുന്നതിനെ വ്യക്തമാക്കുക എന്നത് കൂടി ആണ് ... നമ്മൾ عرض جوهر جزء لا يتجزء നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ..മറിച്ച് മുഖാലിഫനോട് എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ...ഇത് പോലെ ഇന്ന് ഉസൂൽ ഫിഖ്ഹ് എതിരാളികളെ നേരിടാൻ പഠിക്കണം

മുജ്ത ഉസൂൽ ഫിഖ്ഹ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു മുജ്തഹിദ് എങ്ങനെയാണ് പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നും ഇജ്തിഹാദ് നടത്തിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും , അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബഹ്സിനു ഉപകാരം ചെയ്യും /കൂടുതൽ ഉൾവെളിച്ചം നൽകും ഹിദ് ആയ ഒരാൾ കിതാബിൽ നിന്നും സുന്നത്തിൽ നിന്നും ഉസൂൽ ഉപയോഗിച്ച് ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ, ഇൽഹാവ് ബഹ്സ് /അഖ്സ് ലോക്കെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ലഭിക്കും

ഫിഖ്ഹ് മസ്അലകൾ കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയും

തൂറാസിയായ കിതാബുകൾ തന്നെ വേണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം

1 വിവിധ ഫന്നുകളിലെ നിപുണൻ ആകും രചയിതാവ് / ഉസൂലുൽ ഫിഖിഅഃ ഇലെ കിതാബ് നോക്കിയാൽ അതിനു പുറമെ ഉസൂലുൽ കലാം / തസവ്വൂഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടെ / കോമ്പ്രെഹെൻസിവെൻസ്

2 അവരുടെ വിഷയങ്ങളിലുള്ള സൂക്ഷ്മത പിൽക്കാലക്കാർക്ക് കിട്ടൂല

3 ഗതകാല പണ്ഡിതർ എത്ര തന്നെ തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും / എത്ര തന്നെ സ്വന്തം നിരീക്ഷണം പറഞ്ഞാലും അവസാനം മദ്ഹബിലെ പ്രബലം (والمذهب هكذا) എന്നാകും അവസാനം തീർപ്പു പറയുക (ഇമാമുൽ ഹറമൈനി തന്റെ നിഹായയിൽ കുറെ വ്യക്തിപരമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും അവസാനം والمذهب എന്ന പറഞ്ഞു മദ്ഹബിലെ പ്രബലം പറയും). പുതിയ കാലത്ത് അവർ മദ്ഹബിലെ പ്രബലം ഒന്നും നോക്കൂല്ല. സ്വന്തം നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോകും ..അത് മുൻകാലത്തുപ്രബലമാക്കിയതാണോ എന്ന് അറിയും ശ്രദ്ധിക്കൂല്ല

4 പഴയ കാലത്തെ ഒരു കിതാബ് എന്നത് ആ സ്കോളറുടെ മാത്രം നിരീക്ഷണം അല്ല ..മരിച്ചു മുൻകഴിഞ്ഞ കിതാബുകളുടെ ഒരു തുടർച്ച കൂടി ഉണ്ടാകും..അതിനെ ചുരുക്കിയും വിശദീകരിച്ചും തുടർച്ചയുടെ ഭാഗമായി തീരുന്നു ..ഇബാറത്തടക്കം പഴയത് ആകും ...കാരണം ഇത് ദീൻ ആണല്ലോ ...ആ ഒരു സൂക്ഷ്മത പുതിയ കാലത്ത് കാണുന്നില്ല

5 തൊട്ടു മുമ്പുള്ള പണ്ഡിതരുടെ ശൈലിയിൽ നിന്നോ /പ്രബല വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നോ ഒരു പണ്ഡിതൻ മാറിയാൽ ഉടനെ ചർച്ച വരും (١٥٩...)